

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3971/2542

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
อุดรธานี

นายวันสา ตาลห่อ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 173, มาตรา 208

เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะต้องสอบถามจำเลยก่อนเริ่มพิจารณาคดีที่มีอัตราโทษจำคุกเสียก่อนว่าจำเลยมีและต้องการทนายความหรือไม่ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 173 วรรคสอง เมื่อไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้มีการดำเนินการดังกล่าว การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง แม้จำเลยมิได้ฎีกาในปัญหานี้ก็ตาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และนับโทษจำเลยนี้ต่อจากโทษในคดีอาญาอื่น

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ ลงโทษจำคุก ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก ๓

เดือน และให้นับโทษจำคุกจำเลยต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๔๔๓๐/๒๕๔๐ หมายเลขแดงที่ ๔๔๕๓/๒๕๔๐ ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่นับโทษคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญา หมายเลขดำที่ ๔๔๓๐/๒๕๔๐ ของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีอัตราโทษจำคุก เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะต้อง สอบถามจำเลยก่อนเริ่มพิจารณาว่า มีและต้องการทนายความหรือไม่ ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง ดังนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่าศาล ชั้นต้นได้มีการดำเนินการดังกล่าวแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นจึง ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ และศาลชั้นต้น ย้อนสำนวนให้ศาล ชั้นต้นดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๗๓ แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดีต่อไป.

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-กนก พรรณรักษา-ชวเลิศ โสภณวัต)

ศาลแขวงอุดรธานี - นายสมศักดิ์ พลายเพ็ชร

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเกรียงชัย จิงจตุรพิธ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ